# Apostolicae Sedis officium

Pius IX · 1872-08-29 · Latin

APOSTOLICA CONSTITUTIO Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Pii divina pro- videntia Papae IX super privilegiis Protonotariorum Apo- stolicorum « ad instar » nuncupatorum.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI A D P E R P E T U A M R E I MEMORIAM

Apostolicae Sedis officium, quod licet imparibus meritis, tenuitati Nostrae inscrutabili divinae providentiae consilio demandatum est, inter multimodas curas, quibus hisce maxime temporibus premimur, hanc etiam Nobis imponit, ut eas concessiones per Romanos Pontifices Praedecessores Nostros factas, quae temporis lapsu vel nimis ampla et prava inter- pretatione, magnum ecclesiasticae disciplinae detrimentum attulerunt, eas prout exigit necessitas, ad rectum mentis ipso-

rum Praedecessorum Nostrorum et Nostrae tramitem reducere studeamus: idque potissimum et ipsa rei gravitas et augusta Ecclesiae liturgia, nec non et varia Praedecessorum Nostrorum temperamenta, alias ad eundem finem adhibita, visa sunt Apostolicae decisionis oraculum postulare. Sane, ut patet, Protonotarios Apostolicos ad instar Participantium nuncu- patus, insignibus privilegiis Romanorum Pontificum benignitate auctos fuisse. Verum, ut est humanae naturae infirmitatis, sive ex prava eorumdem privilegiorum interpretatione, sive etiam ex immoderato honorum desiderio, non raro extra Urbem contigisse compertum est, ut plures ex memoratis Protonotariis, non sive gravi Episcopalis dignitatis iniuria, indebitas sibi praerogativas, praesertim in Pontificalibus exercendis usur- pare praesumpserint. De huiusmodi abusibus quum frequen- tissimae expostulationes a non paucis Episcopis ad N o s delatae fuerint et porro deferantur, N o s ad praedictos eliminandos abusus certasque edendas regulas, quibus privilegia declarentur Protonotariis Apostolicis ad instar, vere proprieque spectantia, modusque praefiniatur in usu eorundem privilegiorum omnino servandus, peculiarem nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium sacris tuendis Ritibus praepositorum cum aliquibus Romanae Curiae Praelatis, Congregationem deputandam duximus, cui rem universam discutiendam commisimus. Q u a e quidem Congregatio, cunctis accurate diligenterque perpensis, in Conventu sub die XVIII. Mensis Aprilis proxime praeteriti habito, n e g o - tium sibi demandatum ad exitum perduxit, atque haec, quae sequuntur decernenda censuit. I. Protonotarii Apostolici ad instar Participantium a Summo Pontifice ad hunc honorem evecti, inter Praelatos Domesticos eo ipso accensentur.

II. Licet illis habitu Praelatitio uti, nimirum : veste talari caudata, fascia et pallido seu mantelletto violacei coloris cum collari et caligis item violaceis ac birreto, quod tamen omnino nigrum esse debet.

III. Hunc habitum Praelatitium cum Rochetto subtus pal- liorum adhibere poterunt in publicis supplicationibus aliisque sacris functionibus; in reliquis vero Rochettum dimittant; simulque sciant numquam sibi licere, praeterquam in celebra- tione Missae Pontificalis, Crucem pectoralem et Annulum deferre. I V . Habitu privato incedentibus, fas erit iisdem Protonota- riis, retento usu collaris et caligarum violacei coloris, induere vestem talarem nigram fimbriis globulisque rosaceis ornatam, circumcingere illam ad lumbos parva fascia violacea, pallium item violaceum superimponere ac pileo nigro vittam seu chor- dulam sericam rubri coloris, auro tamen non intertextam, adiungere. V. Habitu Praelatitio induti, quoscumque Clericos Presby- teros, Canonicos singillatim sumptos nec non Praelatos supe- riores Ordinum Regularium, quibus Pontificalium privilegium non competat, praecedunt; minime vero Vicarios Generales vel Capitulares, Canonicos collegialiter unitos et A b b a t e s . VI. Si in habitu Praelatitio sacris functionibus assistant, non genuflectant, sed caput Cruci inclinent, uti fieri solet a Canonicis Ecclesiarum Cathedralium, duplici ductu thurificentur et consideant iuxta ordinem nuper indicatum. VII. Si forte Canonicatu aut Dignitate in aliqua Ecclesia potiantur, habitum ibi gestent sui ordinis proprium, non Prae- latitium: excepta tantum veste talari, quae violacea esse poterit, eoque consideant et incedant loco, qui ipsis ratione Beneficii competit. Q u o d si habitu Praelatitio uti nihilominus velint, sedem occupent ipsis superius assignatam et pro ea vice distributiones quotidianas amittant, quae sodalibus accre- scant. VIII. Indulto gaudeant privati Oratorii ab Ordinario visi- tandi atque approbandi, in quo, diebus etiam solemnioribus, in consanguineorum et affinium secum cohabitandum, nec non famulorum suorum praesentia, Missam vel per se celebrare, vel per quemcumque Sacerdotem saecularem vel cuiusvis

Ordinis regularem, rite probatum, celebrare facere, libere pos- sint et valeant. Privilegio autem Altaris portatilis omnino carere se sciant. I X . Ius habent assistendi Capellis Pontificiis ibique sedendi post Protonotarios participantes. X. Conficere possunt Acta de causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei, quo tamen privilegio uti ne- queant, si eo loci alter sit e Collegio Protonotariorum Par- ticipantium. X I . Rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium, in Iudices Synodales, in Commissarios Apostolicos et Iudices a Summo Pontifice adsciscendos pro causis

Ecclesiasticis et Beneficiariis. Item apud ipsos Professionem Fidei recte emit- tunt, qui ex officio ad eandem adstringuntur. Item coram ipsis pensiones transferri possunt ab iis, qui eo gaudent privilegio. XII. Meminerint tamen Protonotarii Apostolici ad instar Participantium, minime obstantibus privilegiis superius recen- sitis, ipsos a locorum Ordinariis eorumque iurisdictione minime esse exemptos, sed iisdem Ordinariis iuxta communis iuris regulas, omnino subiectos, nec proinde sine expresso illorum assensu, umquam posse Pontificalia exercere. XIII. Impetrata autem Ordinarii venia, qui ea tribuere poterit quoties et pro quibus Solemnitatibus voluerit, etsi Missa solemnis celebranda sit in Ecclesia exempta, obtento insuper assensu Praelati, cui haec ipsa Ecclesia subest, non idcirco memorati Protonotarii fas sibi esse putent solemne Sacrum iisdem prorsus ritibus et pompa peragere, qui E p i - scopali tantum dignitati conveniunt. Plura siquidem sunt quae illis omnimode, prout sequitur, interdicuntur. X I V . Itaque ad Ecclesiam, ubi rem divinam sint solemniter celebraturi, privatim accedant. Non cappam magnam, nec Pileum pontificale audeant assumere, ne unum quidem Pre- sbyterum vel Clericum superpelliceo indutum sibi comitem adsciscant: non in templi vestibulo ab Ecclesiae Clero asso- ciari se sinant; non denique populum lustrali aqua ibidem

aspergere, nec ipsi intra Ecclesiam benedicere manu prae- sumant. XV. Item abstineant ab usu septimi candelabri super Altari, sacras vestes non ex eo, sed in sacrario assumant et deponant, non in faldistorio eove minus in throno sedeant; sed una cum Ministris in Scamno cooperto tapeto vel panno coloris officio diei respondentis, non Baculo pastorali, non Canone, non Palmatoria, non Presbytero assistente utantur ; manus nonnisi semel post Offertorium ad Altare lavent. Denique nec dicat PAX VOBIS, loco DOMINUS VOBISCUM, dum populum salutant, nec in fine Missae trinam benedictionem imper- tiantur. X V I . Quoad ornamenta Pontificalia hisce tantum uti poterunt, scilicet: Caligis et Sandaliis sericis nec auro nec agento ornatis, sericis item Chirothecis sine opere phrygio aureo vel argenteo, Dalmatica, Tunicella, Annulo cum unica gemma, Cruce pectorali sine ullis gemmis cum chordula serica violacei coloris, Mitra simplici ex tela alba cum sericis laciniis rubri coloris, ac pileolo nigri coloris, attamen nonnisi sub Mitra adhibendo. X V I I . Haec ipsa vero pontificalia ornamenta assumere nequibunt in Missis pro Defunctis, in Processionibus et in quibuscumque aliis ecclesiasticis Functionibus, nisi forte Mis- sam solemnen immediate praecedant vel subsequantur, at semper depositis in eiusmodi functionibus a Missa distinctis, Chirothecis cum Dalmatica et tunicella. X V I I I . In Missis privatis quoad indumenta, caeremonias, ministros, Altaris ornatum, cereorum lucentium numerum a simplici Sacerdote non differant, adeoque nullum prorsus ex ornamentis Pontificalibus pro Missa solemni tantum sibi indul- tis adhibeant, atque ab omnibus et singulis ritibus in ipsa Missa solemni sibi vetitis penitus abstineant. « Verum cum Protonotarii ad instar Participantium ne- queant in Urbe, ob Summi Pontificis praesentiam, Pontifica- lium privilegium exercere, hinc illis Romae permittitur ut

iuxta vigentem ibi usum possint in Missis privatis, dummodo habitu Praelatitio sint induti, sese ad Missam praeparare eaque absoluta, gratiarum actiones persolvere coram Altari in parvo genuflexorio sine strato cum duobus pulvinaribus tantum, altero sub genibus et altero sub brachiis; sacras vestes ex eodem Altari sumere, palmatoria uti ac Presbyterum superpelliceo indutum adhibere, qui Missalis folia illis evolvat : salvis tamen quoad Patriarchales Basilicas peculiaribus statutis et consuetudinibus ibidem laudabiliter observatis, et cauto semper ut abstinere omnino debeant ab Annulo et Cruce pectorali, ab jaso pileoli, a salutatione populi per verba « Pax Vobis » , a trina benedictione in fine Missae et ab aliis qui- buscumque ritibus et caeremoniis, nonnisi S. R. E. Cardina- lium et Episcoporum propriis. X X . Recensita hactenus privilegia illa sunt, quibus dum- taxat Protonotarii ad instar ab Apostolica Sede donantur. V e - rum non aliter illa exercere licebit iis, qui huiusmodi honorem rite fuerint consecuti, nisi antea Apostolicas Litteras vel legi- timum Diploma suae nominationis in officio Secretarii Collegii Protonotariorum Participantium exhibuerint, cuius erit in codi- cem referre nomen, cognomen, aetatem, patriam et qualitates novi Protonotarii ad instar, nec non diem expeditionis prae- dictarum Litterarum Apostolicarum seu Diplomatis ; nisi insuper coram Decano Protonotariorum Participantium vel per se, si Romae versentur, vel etiam per legitimum Procuratorem, si alibi commorentur, Fidei professionem et Fidelitatis iura- mentum praestiterint, et nisi denique de sua legitima nomina- tione nec non de Fidei professione et Fidelitatis iuramento a se, ut supra, praestitis authenticum documentum nomine totius Collegii Protonotariorum Participantium ab huius Decano et Secretario subscribendum et Collegii ipsius Sigillo muniendum, Ordinario praesentaverit, una cum notula typis impressa honorum, privilegiorum et praerogativam m Protonotariatui ad instar inhaerentium ad formam praesentis Decreti, iisdem prorsus, quibus supra, subscriptionibus et Sigillo munita.

X X I . Qui secus facere aliisve, praeter memorata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso Protonotariatus honore pri- vatos se sciant. X X I I . Q u a e supra de usu Pontificalium et de modo Missam privatam celebrandi quoad Protonotarios ad instar Partici- pantium decreta sunt, a caeteris etiam Romanae Curiae Prae- latis, quibus ex Constitutionibus aliisve specialibus Indultis Apostolicis privilegium Pontificalium competat, erunt adamus- sim servanda. Si

qui vero Praelati et Praelatorum Collegia 1 amplioribus hac in re praerogativis se aucta fuisse arbitrentur, peculiaria sua iura in Sacrorum Rituum Congregationem deducant, ut quod e canonicarum sanctionum praescripto visum fuerit, opportune decernatur. X X I I I . C u m autem inter privilegia quibus a R R . Pontifi- cibus nonnulla Cathedralium aliarumve Insignium Ecclesiarum extra Urbem Capitula decorata fuerunt, illud quoque fuerit identidem concessum, ut praedictarum Ecclesiarum Canonici titulo gaudeant Protonotariorum ad instar Participantium; attente perpendant istiusmodi Capitula ex nudo hoc titulo singulis Canonicis Pontificia benignitate tributo, minime deduci posse privilegia quoque ipsis indulta fuisse eorumdem Proto- notariorum propria, sed iuxta regulam a sacra Rituum Con- gregatione in generali Decreto diei 27 aprilis 1818 traditam et a Sa. mem. Pio VII. Idibus decembris eiusdem anni in Constitutione « Cum innumeri » confirmatam, meminerint « L e g e s et conditiones in Apostolicis indultis praefinitas, accu- « rate diligenterque servandas, neque ulli fas esse conces- « sionis limites pro suo arbitrio praetergredi, vel in Romana « Curia id genus Insignia deferre, vel sibi singulatim et extra

1 Confer si placet Constitutionem Pii VII fel rec. quae incipit, Decet Romanos Pontifices, editam die 4 iulii 1823, quam habes in Vol. III harum ephemeridum pag¿ 569; nec non mentem S. C. SS. Rituum ibidem expo- sitam.

« Collegii functiones attributa existimare, quae corpori tantum- « modo sunt c o l l a t a » . X X I V . Caeterum, praedicta Congregatio particularis, hoc Decreto nihil detractum voluit de iuribus, privilegiis et e x e m - ptionibus Collegio Protonotariorum Participantium iuxta C o n - stitutiones Apostolicas, ac praesertim iuxta Litteras in forma Brevis « Quamvis peculiares facultates » die 9 februarii 1853 1 datas quoquomodo spectantibus. « N o s igitur qui certum ordinem in omnibus servari sin- ceris desideramus affectibus, praemissa omnia et singula a praefata Congregatione digesta atque statuta, Apostolica Aucto- ritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, eaque veluti Motu proprio, certa scientia ac de Apostolicae Potestatis plenitudine constituimus, ordinamus atque sancimus. « Decernentes praesentes Litteras, etiam ex eo quod in praemissis et circa praemissa, ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, vocati et auditi non fuerint, nec eis consenserint, ab omnibus ad quos nunc spectant et in futurum spectabit, perpetuo et inviolabiliter observari debere easdemque nullo unquam tempore, ex quavis causa quan- tumvis iuridica, privilegiata ac ex quovis capite, colore et praetextu de Subreptionis vel Obreptionis ac nullitatis vitio seu intentionis Nostrae aliove quolibet etiam substantiali defectu notari, impugnari, aut adversus illas oris aperitionem vel aliud iuris, facti vel gratiae remedium intentari posse ; sed eas semper et perpetuo validas et efficaces exsistere suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. « Sicque et non aliter per quoscumque Iudices Ordinarios vel Delegatos quavis auctoritate et potestate fungentes, seu honore, praeeminentia ac dignitate fulgentes, etiam causarum curae, Camerae Apostolicae Auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere L e g a t o s , V i c e - L e g a t o s atque Apostolicae Sedis Nuncios, sublata eis et eorum cuilibet,

1 Eiusmodi Constitutionem habes in Appendice I.

quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri etiam debere, ac irritum quoque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. « Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Cancel- lariae Apostolicae regula « De iure quaesito non tollendo > ac quibusvis specialibus vel generalibus Apostolicis Constitutio- nibus atque privilegiis, gratiis et indultis, etiam confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis atque litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, quibusvis Capitulis, Collegiis ac etiam peculiaribus personis, quacumque ecclesiastica aut mun- dana Dignitate fulgentibus, quamtumvis specifica et individua mentione dignis, quocumque tempore concessis, nec non qui- busvis consuetudinibus etiam immemorabilibus : quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; illorum tenores ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata praesentibus inserti forent, pro expressis habentes, ad praemissorum omnium et singulorum effectum consequendum, latissime et plenissime ac specialiter et expresse de Apostolicae potestatis plenitudine Motu pari derogamus ac derogatum esse volumus, caeterisque in con- trarium quomodolibet facientibus quibuscumque.

« Volumus autem quod praesentium Litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in Dignitate Ecclesiastica consti- tutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud, adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. « Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae confirmationis, approbationis, constitutionis, ordinationis, san- ctionis, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare prae-

sumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius, se noverit incursurum. « D a t u m R o m a e apud Sanctum Petrum IV Kalendas Se- ptembris Anno incarnationis Dominicae Millesimo Octigen- tesimo Septuagesimo Secundo, Pontificatus Nostri A n n o V i g e - simo

Septimo >.

F. CARD. ASQUINIUS

C. GORI SUBDATARIUS

VISA

DE C U R I A I. DE A Q U I L A E VICECOMITIBUS

Loco ïfr Plumbi I. CUGNONIUS Reg. in Secretaria Brevium.

**Source.** Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 7 (1872), printed pages 91–100. Whole act from source-supported heading through dating/signature; historical source notes within bounds retained. OCR is not facsimile collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.